JURIDIQUE ET CONFORMITÉ

Procédure de traitement des demandes d'exercice des droits

Réf. AE-REG-02 · Version 1.0, octobre 2026

Date d'entrée en vigueur : 17 octobre 2026.

1. Objet

Cette procédure explique comment l'équipe d'Agence Elite traite les demandes des personnes qui souhaitent exercer leurs droits sur leurs données personnelles : prospects, clients, candidats et entreprises d'Elite Emploi, clients d'Elite Store, visiteurs du site et collaborateurs.

Elle applique la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel en République du Congo et, pour les personnes situées en France ou dans l'Union européenne, le règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et la loi Informatique et Libertés.

2. Les droits concernés

Droit	Ce que la personne peut demander
Accès	Savoir si Agence Elite détient des données sur elle et en obtenir une copie, avec les finalités, les destinataires et la durée de conservation
Rectification	Corriger ou compléter des données inexactes ou incomplètes
Effacement	Faire supprimer ses données lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, qu'elle retire son consentement ou s'oppose au traitement
Opposition	S'opposer au traitement, notamment à la prospection commerciale, à tout moment et sans motif pour la prospection
Limitation	Faire geler temporairement l'utilisation de ses données, par exemple pendant la vérification d'une contestation
Portabilité	Recevoir les données qu'elle a fournies dans un format courant et lisible par machine (personnes soumises au RGPD)
Retrait du consentement	Retirer à tout moment un consentement donné, sans effet sur les traitements passés
Directives après le décès	Donner des instructions sur le sort de ses données après son décès (personnes en France)

3. Rôles

- **Référent données personnelles** : Nom du référent données personnelles. Il pilote chaque demande, valide les réponses et tient le journal.
- **Tout membre de l'équipe** qui reçoit une demande la transmet au référent le jour même, sans y répondre sur le fond.
- **Responsable du service concerné** (CRM, Elite Emploi, Elite Store, comptabilité, RH) : recherche les données et exécute les actions demandées.

4. Étape 1 : réception de la demande

Une demande peut arriver par tout canal : e-mail à contact@agence-elite.fr, WhatsApp au +242 05 522 29 68, téléphone, courrier à l'adresse de l'agence (10 avenue Stéphane Tchitchelle, BP 761, Pointe-Noire), formulaire du site ou paramètres du compte Elite Emploi. Aucune formule particulière n'est exigée : une demande claire suffit, même si elle ne cite pas la loi.

À réception :

1. transmettre la demande au référent le jour même ;
2. l'inscrire au journal des demandes (section 9) avec la date de réception, qui fait courir le délai ;
3. envoyer un accusé de réception sous 3 jours ouvrés (réponse type A).

Cas particulier : logiciels clients. Si la demande concerne des données saisies par un client dans un logiciel d'Agence Elite (par exemple un client d'un restaurant utilisant notre logiciel de caisse), Agence Elite est seulement sous-traitant. La demande est transmise au client concerné sous 3 jours ouvrés, conformément à l'accord de traitement des données (AE-SAAS-03), et la personne en est informée (réponse type E).

5. Étape 2 : vérification de l'identité

Avant de communiquer, modifier ou supprimer des données, il faut s'assurer que le demandeur est bien la personne concernée.

- **Demande envoyée depuis l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone déjà connu** : l'identité est en principe suffisamment établie.
- **Demande faite depuis le compte Elite Emploi connecté** : identité établie.
- **Doute raisonnable** (adresse inconnue, demande d'accès à des données sensibles comme un CV ou des résultats de tests) : demander un élément complémentaire proportionné, par exemple la confirmation d'informations déjà connues ou un code envoyé sur le numéro enregistré (réponse type B). Ne demander une copie de pièce d'identité qu'en dernier recours ; elle est détruite dès la vérification faite.
- **Demande faite pour le compte d'une autre personne** : exiger un mandat écrit et la preuve de l'identité du mandant.

Le délai de réponse est suspendu tant que l'identité n'est pas vérifiée.

6. Étape 3 : instruction et délai de réponse

Agence Elite répond **dans un délai d'un mois** à compter de la réception de la demande.

Ce délai peut être prolongé de deux mois si la demande est complexe ou si les demandes sont nombreuses. La personne en est alors informée avant la fin du premier mois, avec les motifs de la prolongation (réponse type F).

Pour instruire la demande :

1. rechercher les données dans tous les outils concernés : CRM, plateforme Elite Emploi, boutique Elite Store, comptabilité, messageries (e-mail, WhatsApp), dossiers partagés ;
2. vérifier si une obligation légale impose de conserver certaines données, par exemple les factures pendant 10 ans conformément au droit OHADA ;
3. exécuter l'action demandée ou préparer la copie des données ;
4. faire valider la réponse par le référent.

La réponse est **gratuite**. En cas de demande manifestement infondée ou excessive, notamment répétitive, Agence Elite peut refuser d'y donner suite en motivant sa décision.

7. Étape 4 : réponse et clôture

La réponse est envoyée par écrit, par le canal utilisé par la personne ou par e-mail. Une copie des données est transmise dans un format courant (PDF, CSV) et de manière sécurisée (fichier protégé par mot de passe communiqué par un autre canal si les données sont nombreuses ou sensibles).

En cas de refus total ou partiel, la réponse indique les motifs et rappelle que la personne peut saisir l'autorité de protection des données compétente : au Congo, l'autorité prévue par la loi n° 29-2019 ; en France, la CNIL (www.cnil.fr).

La demande est ensuite clôturée dans le journal, avec la date et la nature de la réponse.

8. Réponses types

Les modèles ci-dessous sont adaptés à chaque cas. Les éléments entre crochets sont à compléter.

A. Accusé de réception

> Bonjour [Prénom Nom],
>
> Nous avons bien reçu le [date] votre demande concernant vos données personnelles. Elle est enregistrée sous la référence [DRP-AAAA-NNN]. Nous vous répondrons au plus tard le [date limite, un mois après réception].
>
> Cordialement, [Nom], Agence Elite, contact@agence-elite.fr

B. Demande de vérification d'identité

> Bonjour [Prénom Nom],
>
> Afin de protéger vos données, nous devons vérifier que vous êtes bien la personne concernée avant de donner suite à votre demande. Pourriez-vous [nous confirmer l'information demandée / nous écrire depuis l'adresse e-mail associée à votre compte / nous communiquer le code envoyé par SMS] ? Le délai de traitement reprendra à réception de cet élément.
>
> Cordialement, [Nom], Agence Elite

C. Réponse à une demande d'accès

> Bonjour [Prénom Nom],
>
> Vous trouverez ci-joint la copie des données personnelles que nous détenons à votre sujet. Ces données sont utilisées pour [finalités], sont accessibles à [destinataires] et sont conservées [durée]. Elles sont hébergées chez Supabase en Europe. Vous pouvez à tout moment en demander la rectification ou l'effacement, ou vous opposer à leur utilisation.
>
> Cordialement, [Nom], Agence Elite

D. Confirmation d'effacement ou d'opposition

> Bonjour [Prénom Nom],
>
> Conformément à votre demande, nous avons [supprimé vos données / cessé de vous adresser des messages de prospection] le [date]. [Seules les données que la loi nous oblige à conserver, comme les factures, sont conservées pendant la durée légale, dans un espace à accès restreint.] Les copies de sauvegarde seront effacées au fil de leur renouvellement, dans un délai maximum de 90 jours.
>
> Cordialement, [Nom], Agence Elite

E. Données traitées pour le compte d'un client

> Bonjour [Prénom Nom],
>
> Les données concernées par votre demande sont gérées par [nom du client], qui utilise un logiciel fourni par Agence Elite. [Nom du client] est responsable de ces données. Nous lui avons transmis votre demande le [date] afin qu'il y réponde. Vous pouvez également le contacter directement.
>
> Cordialement, [Nom], Agence Elite

F. Prolongation du délai

> Bonjour [Prénom Nom],
>
> En raison de [la complexité de votre demande / du nombre de demandes en cours], nous avons besoin d'un délai supplémentaire pour vous répondre de façon complète. Nous vous répondrons au plus tard le [nouvelle date].

> Cordialement, [Nom], Agence Elite

G. Refus motivé

> Bonjour [Prénom Nom],
>
> Nous ne pouvons pas donner suite à votre demande [en totalité / en partie] pour la raison suivante : [motif, par exemple obligation légale de conserver les factures pendant 10 ans]. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez saisir l'autorité de protection des données compétente [au Congo / en France : la CNIL, www.cnil.fr].
>
> Cordialement, [Nom], Agence Elite

9. Journal des demandes

Le journal est tenu par le référent. Il est conservé pendant 5 ans après la clôture de chaque demande, afin de pouvoir démontrer la bonne prise en charge des demandes.

Référence	Date de réception	Canal	Demandeur	Catégorie (prospect, client, candidat, entreprise, Elite Store, salarié, logiciel client)	Droit exercé	Identité vérifiée le	Date limite	Actions réalisées	Date de réponse	Issue (acceptée, partielle, refusée, transmise)	Traité par
DRP-AAAA-NNN	Date	Canal	Nom du demandeur	Catégorie	Droit	Date	Date	Actions	Date	Issue	Nom
DRP-AAAA-NNN	Date	Canal	Nom du demandeur	Catégorie	Droit	Date	Date	Actions	Date	Issue	Nom
DRP-AAAA-NNN	Date	Canal	Nom du demandeur	Catégorie	Droit	Date	Date	Actions	Date	Issue	Nom

10. Révision

Cette procédure est revue chaque année par le référent données personnelles, ou plus tôt en cas d'évolution de la réglementation ou des outils.